

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4833/2539

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซนด์และแลนด์ คอน
สตรัคชั่น

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย อนันต์ สีลาสิริวรรณท์

โจทก์

องค์การสะพานปลา

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 11, มาตรา 368

ตามสัญญาข้อ19(3)กำหนดไว้ว่าจำเลยจะเรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานได้ต่อเมื่อจำเลยต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงได้ความว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคนแรกและส. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคนต่อมาต่างเป็นลูกจ้างของจำเลยเองจำเลยไม่ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งฉะนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าควบคุมงานตามสัญญาข้อ19(3) ตามสัญญาข้อ20มีข้อความว่า"ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ (1)ริบหลักประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ3 (2)ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ (3)เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ (4)เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง"ตามข้อสัญญาดังกล่าวเห็นได้ว่าการที่โจทก์ยอมให้จำเลยเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานซึ่งจำเลยว่าจ้างบุคคลอื่นให้ทำการต่อไปภายหลังที่จำเลยบอกเลิกสัญญาจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์นั้นแสดงว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาจะให้โจทก์ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นตามสัญญา

ข้อ 20(2) ต่อเมื่อจำเลยดำเนินการจ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างต่อไปจนงานแล้วเสร็จ
บริบูรณ์ตามโครงการเสียก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบ
นั้นมีจำนวนเท่าใดเพราะกรณีของโจทก์จำเลยในคดีนี้ค่าถมทรายราคาขึ้นลงไม่
แน่นอนเมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่าหลังจากจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์จำเลยได้ว่า
จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างเขื่อนและถมทรายหลังเขื่อนต่อจากโจทก์ห้างหุ้น
ส่วนดังกล่าวถมทรายได้บางส่วนแล้วจำเลยให้หยุดและจำเลยไม่ได้จ้างบุคคลอื่น
ทำการถมทรายต่อจนแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามโครงการจำเลยจึงยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูก
ต้องครบถ้วนตามสัญญาข้อ 20(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าจ้างในส่วนราคา
ทรายที่เพิ่มขึ้นจากโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 จำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์ก่อสร้าง
เขื่อนคันดิน เขื่อนไม้ระบายน้ำ และถมทรายหลังเขื่อนคันดินที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ในราคา 9,200,000 บาท โดยจำเลยตกลงจ่ายค่าจ้างให้โจทก์
เป็นงวดและกำหนดให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มีนาคม 2531 ในวันทำสัญญา
โจทก์ได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาราชดำเนิน
จำนวนเงิน 460,000 บาท มอบไว้แก่จำเลยเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา โจทก์
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาให้เสร็จภายในกำหนดได้เนื่องจากหุ้นส่วนผู้จัดการของ
โจทก์ถึงแก่ความตาย ภายหลังทำสัญญาเพียง 2 วัน ทำให้โจทก์มีเหตุขัดข้องในการ
บริหารงาน ต่อมาโจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการใหม่เป็นนาย
อนันต์ ลีลาสิริวรรณ โจทก์ใช้เวลาจัดการเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นประมาณ 45 วัน
นอกจากนี้โจทก์ไม่สามารถนำทรายทะเลจากแม่น้ำปากพนังมาถมสถานที่รับจ้างตาม
สัญญาเพราะการเอาทรายดังกล่าวมาถมจะต้องขออนุญาตต่อทางราชการก่อน แต่

จำเลยหาได้ขออนุญาตไม่ โจทก์จึงต้องขออนุญาตเอง ทำให้เสียเวลาเกือบ 6 เดือน อีกทั้งจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างแนวคันดินและบริเวณที่จะถมทรายตามสัญญาจ้างเดิมทำให้โจทก์เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ 250,000 บาทและเสียค่าใช้จ่ายในการขุดคันดินเป็นเงิน 300,000 บาทการเปลี่ยนแปลงแบบดังกล่าวทำให้โจทก์ต้องนำเรือขนทรายเข้ามาขนถ่ายทรายออกจากที่ถมไว้เดิมไปถมที่ใหม่ห่างจากที่เดิม 42 เมตรซึ่งเป็นงานนอกเหนือสัญญาจ้างเดิมและเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกเพิ่มขึ้น 650,000 บาท โจทก์ต้องใช้รถยนต์บรรทุกลำเลียงทรายไปไกลกว่าเดิมมากต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อีกประมาณ 650,000 บาท อีกทั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2530 เกิดฝนตกหนัก ทำให้การทำงานของโจทก์ล่าช้าถึง 55 วัน เหตุดังกล่าวทำให้โจทก์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1,700,000 บาท และต้องใช้เวลาทำงานเพิ่มขึ้นประมาณ 230 วัน โจทก์ขอต่ออายุสัญญาจ้างออกไปอีกพร้อมทั้งขอให้ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จำเลยตกลงต่ออายุสัญญาให้โจทก์เพียง 61 วัน นับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2531 ส่วนค่าชดเชยนั้นให้โจทก์ไปตกลงกับจำเลยภายหลัง ในระหว่างเจรจานั้นโจทก์ยังคงปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเรื่อยมาโดยจำเลยมิได้หักทวงทั้งที่กำหนดเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้วต่อมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2531 โจทก์แจ้งให้จำเลยทราบว่าโจทก์ได้ทำเขื่อนคันดินมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตรอันเป็นงานบางส่วนเสร็จแล้ว ขอให้จำเลยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจงานและชำระค่าจ้างตามผลงานให้โจทก์ แต่จำเลยบิดพลิ้ว ต่อมาจำเลยได้แจ้งว่างานที่โจทก์ทำนั้นไม่ถูกต้องตามสัญญาจ้างและบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ การที่โจทก์ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดเวลามีใช้ความผิดของโจทก์ การเลิกสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าแห่งผลงานที่โจทก์ทำไปแล้ว คือเขื่อนคันดินและเขื่อนไม้กันคันดินยาว 1,685 เมตร เป็นเงิน 400,000 บาท โครงเหล็กสำหรับเครื่องขึ้นทรายพร้อมทั้งอุปกรณ์เป็นเงิน 700,000 บาท ค่าจ้างขุดร่องเทียบเรือตักทราย 3,400 ลูกบาศก์เมตรกับฐานรากรับโครงเหล็กเป็นเงิน 250,000

บาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่จำเลยเปลี่ยนแปลงแนวคันดินและบริเวณที่จะถมทรายเป็นเงิน 1,550,000 บาท รวมเป็นค่าแห่งผลงานทั้งสิ้น 2,900,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 2,900,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้จำเลยคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาราชดำเนิน เลขที่ อาร์ดีเอ็น.92/2530 ฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2530 จำนวนเงิน 460,000 บาทให้แก่โจทก์

ระหว่างพิจารณา จำเลยยื่นคำร้องพร้อมคำให้การและฟ้องแย้งขอให้เรียกนาย อนันต์ ลีลาสิริวรรณนท์ เข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามสัญญาเพราะความผิดของโจทก์การที่หุ้นส่วนผู้จัดการของโจทก์ถึงแก่กรรมไม่เป็นเหตุขัดข้องในการปฏิบัติงานตามสัญญา จำเลยไม่มีหน้าที่ขออนุญาตขุดทรายต่อทางราชการให้โจทก์ ต่อมาจำเลยได้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างแนวการถมทรายใหม่โดยเลื่อนออกจากแนวเดิมประมาณ 42 เมตรส่วนปริมาณทรายที่ใช้ถมจำนวน 222,000 ลูกบาศก์เมตร ราคาค่าก่อสร้างและระยะเวลาในการก่อสร้างเท่าเดิม จำเลยได้แจ้งและส่งแบบแปลนกำหนดแนวก่อสร้างใหม่ให้โจทก์ทราบ ซึ่งโจทก์ได้ตกลงในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และได้ก่อสร้างตามแนวคันดินใหม่ที่จำเลยขอให้เปลี่ยนแปลงแล้ว การเปลี่ยนแปลงแนวคันดินใหม่ไม่ทำให้โจทก์เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพราะจำเลยได้พิจารณาต่อสัญญาให้โจทก์รวม 61 วัน และได้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างแนวคันดินเดิมที่โจทก์ได้ก่อสร้างไปแล้วจำนวน 155,000 บาท โจทก์มิได้รื้อถอนหรือทำความสะดวกคันดินตามสัญญาเดิมที่โจทก์ก่อสร้างไปแล้ว จึงมิได้เสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายจำนวน 300,000 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังมิได้เริ่มถมทรายมิได้นำเรือขนทรายเข้ามาขนถ่ายทรายออกจากที่ถมไว้เดิมเพื่อไปถมที่ใหม่ โจทก์จึงมิได้เสียเวลาหรือค่าใช้จ่าย

จ่ายจำนวน 650,000 บาททั้งโจทก์มิได้ใช้รถยนต์บรรทุกทรายใด ๆ จึงมิได้เสียเวลาหรือค่าใช้จ่ายอีกเป็นจำนวน 650,000 บาท การที่โจทก์หยุดก่อสร้างเนื่องจากความผิดของโจทก์ที่ปล่อยปละละเลยไม่พยายามก่อสร้างหรือเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญาโจทก์ได้ก่อสร้างเขื่อนคันดินยาวไม่น้อยกว่า 1,300 เมตร อันเป็นงานก่อสร้างตามสัญญางวดที่ 1 แต่ได้ส่งมอบงานล่าช้าล่วงเลยวันแล้วเสร็จตามสัญญาที่จำเลยต่ออายุให้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2531 เป็นเวลา 27 วันโจทก์ต้องเสียเงินค่าปรับและค่าควบคุมงานวันละ 9,450 บาทรวมเป็นเงิน 255,150 บาท จำเลยยังมิได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 1 จำนวน 400,000 บาท ให้โจทก์ตามสัญญา เพราะโจทก์ตกเป็นผู้ผิดสัญญาและจำเลยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีจำเลยได้คืนหนังสือคำประกันให้ธนาคารนครหลวงไทย จำกัดสาขาราชดำเนิน ผู้ค้ำประกันไปแล้ว การที่โจทก์ผิดสัญญาเป็นเหตุให้จำเลยต้องว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดนครทวีกิจก่อสร้างงานที่เหลือคือเขื่อนคันดินและเขื่อนไม้ระบายน้ำจนแล้วเสร็จแต่ในส่วนของการถมทรายหลังเขื่อนคันดินที่เคยว่าจ้างโจทก์ถมทรายให้จำนวน 222,000 ลูกบาศก์เมตร ไม่อาจทำได้เนื่องจากราคารายเพิ่มขึ้น สามารถถมทรายได้เพียง 97,191 ลูกบาศก์เมตร โจทก์จึงต้องรับผิดชอบเงินค่าเสียหายที่ทรายขาดไปจำนวน 124,809 ลูกบาศก์เมตรค่าถมทรายลูกบาศก์เมตรละ 83.50 บาท เป็นเงิน 10,421,551.50 บาทแต่เนื่องจากเดิมจำเลยว่าจ้างโจทก์ถมทรายจำนวน 222,000 ลูกบาศก์เมตรในราคา 8,639,320 บาท จำเลยจึงต้องจ่ายเงินค่าถมทรายเพิ่มขึ้น 9,897,680 บาท ส่วนค่าก่อสร้างเขื่อนคันดินและเขื่อนไม้ระบายน้ำจำเลยว่าจ้างโจทก์ก่อสร้างเป็นเงิน 598,700 บาท เมื่อหักเงินค่าจ้างงวดแรกจำนวน 400,000 บาท จึงเหลือเงินที่จะใช้ก่อสร้างเขื่อนคันดินและเขื่อนไม้ระบายน้ำจำนวน 189,700 บาท จำเลยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดนครทวีกิจก่อสร้างในส่วนที่เหลือจากว่าจ้างโจทก์เป็นเงิน 144,551.50 บาท เหลือเงินค่าก่อสร้างจำนวน 54,148.50 บาท เมื่อนำไปหักออกจากค่าทรายที่เพิ่มขึ้นจำนวน 9,897,680

บาท จึงเป็นค่าเสียหายที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบจำนวน 9,843,531.50 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังต้องชำระเงินค่าปรับในอัตราวันละ 9,200 บาท และค่าควบคุมงานในอัตราวันละ 250 บาทนับแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2531 อันเป็นวันผิดสัญญา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2531 ซึ่งเป็นวันบอกเลิกสัญญารวม 44 วัน เป็นเงิน 415,800 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลยจำนวน 10,259,331.50 บาท เมื่อหักเงินค่าชดเชยในการก่อสร้างเขื่อนคันดินเดิมบางส่วนจำนวน 155,000 บาท เป็นเงินที่โจทก์ต้องชำระให้จำเลยทั้งสิ้น 10,104,331.50 บาท โจทก์ต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2532 อันเป็นวันที่ครบกำหนดตามหนังสือบอกกล่าวจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 107,963.96 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ต้องรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 10,212,295.46 บาท เนื่องจากโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีโจทก์ร่วมเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบร่วมกับโจทก์รับผิดชอบจำนวน 10,212,295.46 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาโจทก์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการที่จำเลยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดนครทวีกิจก่อสร้างงานแทนโจทก์ และการที่จำเลยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต เพราะมิได้เปิดประมูลงานจ้างอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ทำให้ราคาทรายสูงกว่าปกติและสูงกว่าราคาเดิมถึงลูกบาศก์เมตรละ 43.86 บาท เหตุที่ราคาค่าถมทรายเพิ่มขึ้นถึง 9,897,680 บาทเป็นความผิดของจำเลยเอง โจทก์มิได้ผิดสัญญาจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินค่าปรับและค่าควบคุมงานจำนวน 415,800 บาท ขอให้ยกฟ้องแย้ง

โจทก์ร่วมขาดนัดยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 467,000 บาท ให้แก่โจทก์คำขออื่นให้
ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยฎีกาข้อแรกว่า ศาลล่างทั้งสองกำหนดเบี้ยปรับให้
จำเลยวันละ 2,000 บาท น้อยเกินไป ข้อนี้นายมนัส เหมนุกุล พยานจำเลยเบิกความ
ว่า โจทก์ทำงานไม่เสร็จทำให้จำเลยไม่อาจดำเนินงานต่อไปได้ตามแผนงานเดิม คือ
อาคารแปปลาอาคารพาณิชย์พื้นที่ทำอุตสาหกรรมบางส่วน นอกจากนี้ดินบริเวณ
โครงการเป็นดินอ่อนสไลด์เข้าไปสู่บริเวณที่ถมทรายไว้ไม่ได้เต็มเห็นว่า ตามคำเบิก
ความของพยานจำเลยดังกล่าวไม่ขัดแย้งว่าจำเลยได้รับความเสียหายคิดเป็นเงิน
เท่าใด ฉะนั้นที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดเบี้ยปรับให้โจทก์ต้องชำระแก่จำเลยวันละ
2,000 บาทรวม 44 วัน เป็นเงิน 88,000 บาท จึงเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว

จำเลยฎีกาต่อไปว่า จำเลยมีสิทธิได้รับเงินค่าควบคุมงานตามสัญญาในอัตราวัน
ละ 250 บาท นับแต่วันผิดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา รวม 44 วัน เห็นว่า ตาม
สัญญาเอกสารหมายเลข จ.3 ข้อ 19(3)กำหนดไว้ว่า จำเลยจะเรียกค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมงานได้ต่อเมื่อจำเลยต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง แต่ข้อเท็จจริงได้ความ
ตามที่จำเลยนำสืบว่า นายดิเรก คุณูปการวงศ์ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคนแรกและนาย
สุรพงษ์ เย็นใจ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างคนต่อมาต่างเป็นลูกจ้างของจำเลยเอง จำเลย
ไม่ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง ฉะนั้นจำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกเงินค่าควบคุมงาน
ตามสัญญาข้อ 19(3)

จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า จำเลยควรได้รับค่าเสียหายจากราคาทรายที่เพิ่มขึ้น ในปัญหานี้ตามสัญญาเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 20 มีข้อความว่า "ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้"

(1) รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ 3

(2) ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(3) เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกทอดหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(4) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง"

ศาลฎีกาเห็นว่า สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 และในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่คู่กรณีซึ่งจะเป็นผู้ต้องเสีย ในมูลหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 11 เมื่อพิจารณาข้อความข้อความในสัญญาเอกสารหมายเลข 3 ข้อ 20(2) และ (3) แล้ว เห็นได้ว่าการที่โจทก์ยอมให้จำเลยเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานซึ่งจำเลยว่าจ้างบุคคลอื่นให้ทำการต่อไปภายหลังที่จำเลยบอกเลิกสัญญาจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์นั้น แสดงว่าโจทก์จำเลยมีเจตนาจะให้โจทก์ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นตามสัญญาข้อ 20(2) ต่อเมื่อจำเลยดำเนินการจ้างบุคคลอื่นทำการก่อสร้างต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามโครงการเสียก่อนเพื่อจะได้ทราบว่าค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นซึ่งโจทก์ต้องรับผิดชอบนั้นมีจำนวนเท่าใด เพราะกรณีของโจทก์จำเลยในคดีนี้ค่าถมทรายราคาขึ้นลงไม่แน่นอน เมื่อข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยโดยจำเลยมิได้

ฎีกาโต้แย้งว่า หลังจากจำเลยบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ จำเลยได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วน
จำกัดนครทวีกิจก่อสร้างเขื่อนและถมทรายหลังเขื่อนต่อจากโจทก์ ห้างหุ้นส่วนดัง
กล่าวถมทรายได้บางส่วนแล้ว จำเลยให้หยุดและจำเลยไม่ได้จ้างบุคคลอื่นทำการถม
ทรายต่อจนแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามโครงการ จำเลยจึงยังไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบ
ถ้วนตามสัญญาข้อ 20(2) จำเลยย่อมไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าจ้างในส่วนราคาทรายที่
เพิ่มขึ้นจากโจทก์ได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ